Posizione della debitrice

La scadenza della prima rata

Documento didattico ricostruito. Non è un atto originale.

Da una sentenza svizzera pubblicata

D02-P01

La società debitrice non contesta di avere ricevuto la somma prestata e non mette in dubbio di dover rimborsare CHF 435’000. Contesta il momento dell’esigibilità.

D02-P02

Sostiene che la natura del prestito mezzanino postergato renda il rimborso subordinato alla revoca della postergazione, la quale dipenderebbe dall’assenza di sovraindebitamento.

D02-P03

Secondo la debitrice tutte le date di rimborso sarebbero state prorogate, non soltanto l’ultima. Si tratta della sua interpretazione del contratto; non di una dichiarazione aggiuntiva del creditore riportata nel testo.

D02-P04

La controversia riguarda il rigetto provvisorio dell’opposizione. L’esercizio non contiene gli atti di un’eventuale causa ordinaria sul credito.

Fonte: Bundesgericht 5A_121/2021, 2022-04-06